

1503113-97.2021.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: MIRIAN KEIKO SANCHES MACEDO

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/07/2022

... no sentido de que:

Apelação Criminal. Roubo Majorado e Extorsão Qualificada (artigo 157, §2º, incisos II e V, e artigo 158, §§1º e 3º, c.c. artigo 29, caput, na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal). Sentença Condenatória. Materialidade e autoria delitiva sobejamente comprovadas. Credibilidade do relato da vítima e dos policiais que prenderam os réus. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

1ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1503113-97.2021.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503113-97.2021.8.26.0535

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2330529/2021 - 02º D.P. GUARULHOS, 21777869 - 02º D.P.

GUARULHOS, 2330529 - 02º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MAYLON SANTOS MACEDO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MIRIAN KEIKO SANCHES MACEDO

Vistos.

MAYLON SANTOS MACEDO, qualificado nos autos, foi denunciado neste processo como incurso nas sanções do artigo 157, § 2º, II (por três vezes), do Código Penal, bem como art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do artigo 69 e 61, inciso II, j, do Código Penal. (fls.75/79).

Consta da denúncia que, no dia 05 de dezembro de 2021, por volta das 17:25 horas, na área externa do Internacional Shopping de Guarulhos, localizado na Rua Engenheiro Camilo Oliveti, 390, Vila Itapegica, nesta comarca, o réu agindo em concurso de pessoas com o adolescente Matheus Henrique Alves de Santana e outros indivíduos não identificados, caracterizado pela unidade de desígnios e previamente ajustados, subtraíram para si, mediante grave ameaça, 1 (um) relógio de pulso, da marca hw22, de cor preta, avaliado em R\$400,00 (quatrocentos reais); 3 (três)

correntes de prata 925, avaliadas em R\$400,00 (quatrocentos reais), R\$350,00 (trezentos e cinquenta reais) e R\$575,00 (quinhentos e setenta e cinco reais); 1 (um) par de botas de cor prata/cinza, avaliado em R\$800,00 (oitocentos reais); 1 (uma) carteira de cor preta, da marca Quiksilver, avaliada em R\$50,00 (cinquenta reais); a quantia de R\$300,00 (trezentos reais) em dinheiro; 1 (uma) bolsa à tiracolo de cor preta, avaliada em R\$30,00 (trinta reais); 3 (três) cartões de crédito/débito das marcas Stone, Cred's Visa e Nubank; 1 (um) carregador de celular da marca Apple-USPC, de cor branca, avaliado em R\$250,00 (duzentos e cinquenta reais); 1 (um), Iphone XR, de 64G, de cor branca, avaliado em R\$3.380,00 (três mil trezentos e oitenta reais), propriedade da vítima João Vitor Cavalcante Silva. Consta, ainda, que na mesma data e local, o acusado, o adolescente e os demais indivíduos não identificados, caracterizado pela unidade de desígnios e previamente ajustados, subtraíram para si, mediante grave ameaça 1 (um) boné, da marca Nike, avaliado em R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), 1 (um) telefone celular IphoneXR128GB, de cor branca, avaliado em R\$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais), 1 (um) par de sandálias, de cor branca, marca Havaianas, avaliados em R\$ 50,00 (cinquenta reais), 2 (dois) pares de óculos, sendo um de grau e um de sol, marca Oakley, avaliados em R\$ 300,00 (trezentos reais) e R\$ 200,00 (duzentos reais), pertencentes à vítima Gabriel Henrique de Azevedo.

Consta, outrossim, da denúncia que, o acusado, o adolescente e os demais indivíduos não identificados, caracterizado pela unidade de desígnios e previamente ajustados, subtraíram para si, mediante grave ameaça 1 (um) telefone celular, marca Zenfone, cor azul marinho, avaliado em R\$ 980,00 (novecentos e oitenta reais), 01 par de óculos, marca Oakley, avaliado em R\$ 230,00 (duzentos e trinta reais), de propriedade de Walter Alves da Costa.

Consta, igualmente que, na mesma data e local dos fatos, o acusado MAYLON corrompeu o adolescente a Matheus Henrique Alves de Santana, a praticar com ele os crimes de roubo supra indicados.

Extraí-se da denúncia que na data e local dos fatos, o denunciado junto com o adolescente apreendido e outros indivíduos não identificados, teriam promovido um "arrastão" no interior do estacionamento do Shopping Internacional de Guarulhos. As condutas teriam consistido em, após avistarem as vítimas, decidiram realizar a abordagem e subtrair seus bens. Com a vítima João Victor Cavacalte Silva a subtração dos bens se deu através de empurrões e rasteiras, que resultaram em escoriações no ombro direito e dores nas costas, sendo neste momento, o denunciado teria dito ao adolescente "pega a bolsa" e este o teria empurrado e subtraído o celular. Já com o a vítima Gabriel Henrique de Azevedo, o acusado, com auxílio do adolescente e de outros indivíduos não identificados, a golpeou com socos na cabeça, levando-a enfrenta-lo, ocasionando escoriações na boca e face, mas não impedindo a subtração dos bens. Finalmente, com a vítima Walter Alves da Costa, o acusado o teria abordado e ordenado "Passa tudo", tomando para si o aparelho celular, enquanto outro indivíduo subtraiu seu par de tênis.

Verificou-se, finalmente, que seguranças do Shopping Internacional visualizaram o averiguado e o adolescente correndo e deliberaram por aborda-los. Ato contínuo, como denunciado, foi encontrada uma pochete com alguns dos objetos roubados, tais como correntes, uma quantia dinheiro, dois celulares, um relógio e um par de óculos de sol, sendo que alguns itens foram reconhecidos pela vítima João Vitor como seus. Com o adolescente Matheus Henrique foi encontrado o celular de João Vitor, o que levou os seguranças a acionarem a polícia e encaminharem os envolvidos ao distrito policial. Em sede distrital, as vítimas reconheceram sem sombra de dúvidas o acusado com um dos autores do roubo. Os bens das vítimas Walter e Gabriel não foram recuperados. Indagado na delegacia, o réu negou a autoria.

A denúncia contra ambos foi recebida em 14 de dezembro de 2021 (fl. 82).

Regularmente citado (fls. 113/114), o réu apresentou resposta preliminar (fls. 199/106).

Às fls. 116/118 foi indeferida a liberdade provisória e mantida prisão preventiva do acusado.

Às fls. 121/122 foi mantido recebimento da denúncia.

No curso da instrução foram colhidas as declarações das vítimas, de duas

testemunhas de acusação e três de defesa, seguindo-se os interrogatórios do acusado, tudo por meio audiovisual.

A representante do Ministério Público requereu o aditamento da denúncia para constar a causa de aumento referente ao emprego de arma branca (art. 157, §2º, VII).

Em debates, a Representante do Ministério Público requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia.

A defesa, por seu turno, requereu a absolvição por falta de provas.

Subsidiariamente, menoridade relativa, confissão indireta, regime inicial aberto. É o relatório.

Decido.

A presente ação penal é procedente.

Isto porque o conjunto de provas amealhadas no decorrer do processo foi coeso e seguro, demonstrando a autoria do delito descrito na denúncia.

Com efeito, a materialidade delituosa está demonstrada pelos Boletins de Ocorrência (fls. 15/29), Auto de Exibição, apreensão e entrega (fls. 30/31 e 32/33), relatório (fls. 69/71), bem como pela prova oral produzida na instrução processual.

A autoria é segura.

A vítima João Victor Cavalcante Silva, na fase policial, aduziu que trabalha em um quiosque dentro do Shopping Internacional na venda de celulares e que na data dos fatos, por volta de 16:50h, estava em seu horário de almoço, no estacionamento do Shopping, quando cerca de sete indivíduos, se aproximaram e um deles disse para outro dos roubadores, "pega a bolsa, pega a bolsa". Relatou que, neste momento, um outro indivíduo o empurrou e pegou seu celular de sua mão. Ato contínuo, um quarto indivíduo deu uma rasteira e outro pegou seu par de tênis e sua bolsa com pertences. Narrou que, posteriormente, seguranças do Shopping localizaram o acusado e um adolescente envolvidos no "arrastão"; os quais prontamente reconheceu como autores do roubo. Destacou que ficou com escoriações no ombro direito e dores nas costas, mas logrou reaver seu celular, relógio e duas correntinhas. Asseverou que reconheceu sem nenhuma dúvida o acusado como o indivíduo que disse "pega a bolsa".

A vítima Walter Alves da Costa, inquirida em juízo, aduziu que estava no estacionamento do Shopping Internacional com seu amigo Gabriel e quando um menor pegou o celular de Gabriel; em seguida surgiram diversos indivíduos, que começaram a agredi-los. Destacou que, em sede distrital reconheceu sem nenhuma dúvida o réu como aquele que disse "passa tudo" e para quem o declarante entregou seu celular, mas não logrou recupera-los. Reconheceu o réu em Juízo (placa 2) e disse que ele pegou o seu celular.

A vítima Gabriel Henrique de Azevedo, inquirida em juízo, aduziu que estava com seu amigo Walter no estacionamento do Shopping quando surgiram indivíduos, dentre eles, o averiguado, e um deles puxou o celular de suas mãos, levando-o a entrar em luta corporal com este. Declarou que neste momento teve subtraído um boné, dois óculos de sol e seu celular, bem como que no momento em que estava em luta corporal, o indivíduo que lutava com o declarante solicitou auxílio de outros indivíduos, que também o agrediram. Afirmou que MAYLON desferiu socos em sua cabeça. Em sede distrital, reconheceu o réu como um dos autores do roubo. Em Juízo, tornou a reconhece-lo (placa 2).

A declaração das vítimas merece toda credibilidade, já que prestadas de forma firme, clara e em consonância com as demais provas produzidas em juízo, não tendo a defesa trazido qualquer fato concreto que pudesse gerar suspeitas e fazer crer que as vítimas tivessem algum motivo para acusar injustamente o réu.

Sabidamente, a jurisprudência é uníssona no sentido de que:

Apelação Criminal. Roubo Majorado e Extorsão Qualificada (artigo 157, §2º, incisos II e V, e artigo 158, §§1º e 3º, c.c. artigo 29, caput, na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal). Sentença Condenatória. Materialidade e autoria delitiva sobejamente comprovadas. Credibilidade do relato da vítima e dos policiais que prenderam os réus. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório.

Condenação mantida. Dosimetria escoreita. Particularidades do caso que impõem a exasperação da pena-base do crime de roubo. Qualificadora bem reconhecida quanto ao crime de extorsão. Réu Tauã reincidente. Incensurável o reconhecimento das causas

de aumento de pena pelo concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima para o crime de roubo e o concurso de agentes para o crime de extorsão. Regime fechado mantido. Recursos não providos. (TJSP; Apelação Criminal 1509571-81.2021.8.26.0228; Relator (a): Freddy Lourenço Ruiz Costa; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/03/2022; Data de Registro: 22/03/2022)

Mas não é só.

A testemunha Paulo Henrique Verneck disse que foi acionado a respeito dos fatos; conseguiu alcança-los e aborda-los. Teve conhecimento de que o menor dispensou um celular (iPhone branco); o maior ficou na calçada; estava com uma pochete, onde havia correntes de prata, óculos e relógio. O réu e o menor alegaram que estavam correndo pois alguém estava tentando assalta-los. As vítimas compareceram posteriormente e reconheceram os dois como autores dos roubos. Não reconheceu a corrente e os óculos apresentados pela advogada.

A testemunha Milber Moabe Taqueushi Santos, em Juízo, disse que foi informado a respeito do arrastão; saiu do shopping e deu a volta, quando viu que eles já haviam sido abordados pelo seu colega. Ficou pouco tempo no local e retornou à ronda.

A testemunha Matheus Henrique Alves de Santana, arrolada pela defesa, ouvido em juízo, disse que estava com MAYLON no dia dos fatos; tinham ido a um evento de som; encontraram alguns meninos do bairro da sua avó; após atravessarem a passarela os meninos começaram a discutir com umas pessoas; pegou o celular e MAYLON pegou o relógio; saíram andando e foram abordados pelo segurança. Na Vara da Infância foi condenado e ficou internado por três meses.

A testemunha Raimundo Nonato de Souza, arrolada pela defesa, não presenciou os fatos e falou a respeito da vida pregressa do réu.

A testemunha Elizabete Ferreira Silva, ouvida em juízo, arrolada pela defesa, não presenciou os fatos e discorreu a respeito da vida pregressa do acusado.

O réu, ouvido em juízo, por seu turno, negou a prática delitiva; disse que foi a um evento com Matheus. Lá encontraram os meninos (cerca de 12-15); na saída, atravessaram a passarela e esses meninos começaram a discutir com as vítimas; estava mais para trás junto com Matheus; pegou um relógio que estava no chão e Matheus pegou um celular. Logo em seguida foram abordados pelo segurança do shopping. Afirmou que em sua bolsa havia dois óculos (seus e de Matheus), celulares (seu e de Matheus) e correntes que lhe foram entregues por Pablo, durante o evento em que estavam.

Diante deste contexto, patente está que o crime se consumou, ante o depoimento firme das vítimas e das testemunhas de acusação que presenciaram o ocorrido, notadamente a subtração dos bens. Ainda, ressalto que parte dos bens roubados (dois óculos, celular, três correntes) foram encontrados na posse do acusado, bem como outros itens na posse do adolescente, conforme fls. 30/31 e 32/33, evidenciando a inversão da posse com a subtração dos bens.

Quanto à autoria, esta também é inconteste em relação ao réu, diante do depoimento das vítimas e dos seguranças do shopping.

A alegação de que o réu não teria participado do crime não pode ser acolhida. Isto porque, excetuando o depoimento das testemunhas de defesa, não há nenhum outro lastro probatório que pudesse fazer frente ao reconhecimento dele pelas vítimas e constatação da apreensão de parte dos objetos consigo. Destaco que as testemunhas de defesa arroladas e ouvidas em audiência, diferentemente daquelas apresentadas pela acusação não estavam presentes no momento do crime, de modo que, sob este aspecto, também são frágeis.

No mais, as demais teses fáticas levantadas pela Defesa em suas alegações finais não podem prosperar, e hão de ser repelidas, pois se apresentam desguarnecidas de elementos probatórios relevantes a escorá-las e, ademais, confrontam com os demais elementos probantes produzidos, que formam um contexto harmônico e coerente, robusto o bastante a ensejar a formação da convicção no sentido condenatório.

Quanto à majorante do concurso de pessoas, não restam dúvidas, pois as declarações das vítimas e testemunhas são firmes e seguras nesse sentido, reconhecendo o acusado como sendo um dos autores do roubo, afirmando terem visto, além dele, pelo menos, um adolescente.

O emprego de arma branca não restou suficientemente demonstrado, devendo ser afastado.

Em relação ao crime de corrupção de menores, também verifico sua procedência, uma vez que restou incontroverso que o acusado praticou os crimes em concurso com o adolescente Matheus Henrique Alves de Santana. Note-se que a norma prevista no artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, à luz das normas e princípios que regem a proteção à criança e ao adolescente, visa à proteção da pessoa como personalidade em formação, inibindo o ingresso ou permanência do menor de 18 anos no caminho do ilícito.

Nesse sentido, a ação do agente que alicie, facilite ou induza o jovem a adentrar ou permanecer no caminho do ilícito, com ele praticando conduta criminosa, cria risco ao bem jurídico tutelado pela norma, não havendo necessidade de comprovação de que o agente tenha a intenção de corromper o menor ou que foi efetivamente corrompido um menor que nunca antes praticou ato infracional. Nesse sentido:

“Também não há dúvidas quanto à corrupção de menores, pois se trata de crime formal, que se consuma com a simples participação de criança ou adolescente em infração penal (ato infracional) juntamente com o adulto ou sozinho, mas por ele induzido independentemente da sua efetiva corrupção moral (Paulo Henrique Aranda Fuller, Guilherme Madeira Dezem e Flávio Martins Alves Nunes Júnior, Estatuto da Criança e do Adolescente, p.235) - exatamente o que se verificou no caso vertente, contando-se inclusive com a admissão do réu (mídia de pág. 150) e dos menores representação perante o Juizado Especial da Infância e Juventude de págs.82/85)” (TJ/SP - APELAÇÃO N.º 0077009-68.2012.8.26.0050 - SÃO PAULO).”

“Ressalta-se que a alteração efetuada pela Lei 12.015/2009, que acresceu o art. 244-B do ECA, expõe a desnecessidade de prova da efetiva corrupção do adolescente, pois se trata de crime formal. Desse modo, é condenado o réu pelos dois crimes (roubo e corrupção de menores), em concurso material.” (STJ - HC: 602272 SP 2020/0192171-1, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Publicação: DJ 09/09/2020).”

Ora, se assim é, em se tratando de crime formal, para consumação do delito previsto no artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, basta que o crime tenha sido praticado em companhia de adolescente, o que restou plenamente comprovado no presente caso, tanto pelos contundentes depoimentos das vítimas quanto dos seguranças que realizaram a detenção do acusado e adolescente.

De outro lado, não há que se falem aplicação da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal, tendo em vista que não há nada nos autos que comprove que o acusado praticou o crime valendo-se do estado de calamidade pública decretado no Estado de São Paulo, em razão da pandemia do COVID-19.

Nesse sentido:

“Dessa forma, extrai-se que a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea j, do Código Penal foi aplicada apenas pelo fato de o delito ter sido praticado na vigência do Decreto Estadual nº 64.879 e do Decreto Legislativo nº 06/2020, ambos de 20.03.2020, que reconhecem estado de calamidade pública no Estado de São Paulo em razão da pandemia da COVID-19. Entretanto, a incidência da agravante da calamidade pública pressupõe a existência de situação concreta dando conta de que o paciente se prevaleceu da pandemia para a prática da traficância (HC 625.645/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 04/12/2020). No mesmo sentido: HC 632.019/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 10/2/2021; HC 629/981/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 9/2/2021; HC 620.531/SP, Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 3/2/2021. Nesse contexto, ausente a demonstração de que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública para praticar o crime em exame, revela-se inidônea a respectiva incidência. (STJ HC 655339-SP, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data da Publicação: 05/04/2021).

Assim, preenchidos todos os requisitos para a configuração do delito, impõe-se a condenação do acusado.

Passo à dosagem das penas.

Crime de Roubo Majorado